

BrasaFlow

Resumen Legal Y Fiscal Inicial

Guía simple para empezar a vender la app en España sin perderse.

Fecha: 11 De Mayo De 2026

Resumen Muy Corto

1. El restaurante cliente suele ser el responsable del tratamiento.
2. Vos o tu empresa soléis ser el encargado del tratamiento.
3. Necesitáis estar bien dado de alta para facturar.
4. Necesitáis textos legales y contratos básicos.
5. Como vamos a dejar fuera lo médico, el riesgo baja mucho.
6. Antes de cobrar, lo correcto es revisarlo con gestoría y dejar el RGPD básico bien montado.

1. Qué Papel Tienes Vos Y Qué Papel Tiene El Cliente

En una app como BrasaFlow, lo normal es separarlo así:

- El restaurante o negocio cliente suele ser el responsable del tratamiento, porque decide para qué usa los datos de sus empleados.
- Vos o tu empresa soléis ser el encargado del tratamiento, porque alojáis y gestionáis esos datos por cuenta del cliente.
- Para tus propios datos comerciales, vos sí serías responsable: contactos, facturación, soporte y formularios.

2. Qué Conviene Evitar De Entrada

Para empezar con menos riesgo legal, lo más sano es que BrasaFlow no toque por ahora:

- Justificantes médicos o información de salud.
- Biometría.
- Control excesivamente invasivo del empleado.
- Automatizaciones sensibles sin revisión humana.

Decisión recomendada: mantener la app en turnos, fichaje, vacaciones, documentos laborales normales, pedidos, temperaturas, recetas y configuración.

3. Checklist Legal Y Fiscal Inicial

Bloque	Qué Necesitáis	Nivel De Urgencia
Forma Legal	Decidir si vas a empezar como autónomo o como sociedad.	Alta
Facturación	Darte de alta para poder emitir facturas legalmente.	Alta
Protección De Datos	Preparar contrato de encargo del tratamiento para cada cliente.	Alta
Textos Legales	Tener aviso legal, política de privacidad, términos del servicio y cookies si aplica.	Alta

Bloque	Qué Necesitás	Nivel De Urgencia
Proveedores	Definir qué hosting, correo, almacenamiento o analítica tocan datos.	Alta
Seguridad	Establecer accesos, contraseñas, copias y gestión de incidencias.	Alta
Baja De Cliente	Definir cómo se devuelven o borran los datos cuando se termine el servicio.	Media
Escalado	Revisar más adelante IVA internacional, multi-sede y funciones más sensibles.	Media

4. Lista Exacta De Documentos Que Deberías Tener

Contrato de encargo del tratamiento: Es el documento que regula cómo tratás los datos del cliente como proveedor de la app. Es de los más importantes.

Contrato o términos del servicio con el cliente: Define qué incluye BrasaFlow, qué no incluye, cómo se paga, qué pasa si se da de baja y qué responsabilidades tiene cada parte.

Política de privacidad: Explica cómo tratás los datos en tu web y en tu negocio.

Aviso legal: Identifica a la persona o empresa detrás del servicio.

Política de cookies: Solo si tu web usa cookies no técnicas, analítica o marketing.

Registro interno de tratamientos: Te sirve para tener claro qué datos tratás, para qué, con qué base y con qué proveedores.

Listado de subencargados o proveedores: Hosting, correo, almacenamiento, herramientas de soporte, analítica u otras plataformas que toquen datos.

Procedimiento de incidencias o brechas: Un documento simple que te diga qué hacer si hay una fuga o acceso indebido.

Facturas y alta fiscal correcta: No es un texto legal de RGPD, pero sí parte de tener el proyecto bien montado.

5. Qué Haría Yo En Tu Lugar, Por Orden

- Definir si vas a arrancar como autónomo o si te conviene sociedad.
- Hablar con una gestoría para montar bien alta, facturación e IVA.
- Elegir hosting y herramientas pensando en RGPD desde el principio.
- Preparar el pack legal mínimo: aviso legal, privacidad, términos y encargo del tratamiento.
- Vender primero a pocos clientes y validar sin meter datos médicos ni funciones sensibles.
- Revisar más adelante multi-sede, firma digital y albaranes con costes.

6. Fuentes Oficiales

- AEPD: cómo saber si eres responsable o encargado: <https://www.aepd.es/>
- AEPD: relación entre responsable y encargado: <https://www.aepd.es/>
- AEPD: obligaciones del responsable: <https://www.aepd.es/>
- BOE: Ley 34/2002 LSSI: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>
- Seguridad Social: información sobre RETA: <https://www.seg-social.es/>
- Punto de Acceso General / CIRCE: <https://administracion.gob.es/>
- BOE: Ley del IVA: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740>

7. Nota Final

Este documento sirve como mapa inicial, pero no sustituye una revisión con gestoría y, si vas a empezar a cobrar en serio, con un profesional de protección de datos o abogado tecnológico.